

1500463-28.2022.8.26.0540  
Classe: Inquérito Policial  
Assunto: Roubo Majorado  
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella  
Comarca: Mauá  
Foro: Foro de Mauá  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 28/04/2022  
... - Assunto  
Inquérito Policial - Roubo Majorado  
:

Réu:  
ALBERTO SALES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ALBERTO SALES DOS SANTOS foi denunciado por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06 de março de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Mauá  
Foro de Mauá  
2ª Vara Criminal  
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500463-28.2022.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500463-28.2022.8.26.0540  
Classe - Assunto  
Inquérito Policial - Roubo Majorado  
:

Réu:  
ALBERTO SALES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ALBERTO SALES DOS SANTOS foi denunciado por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06 de março de 2022, por volta das 14h10min, na Avenida Portugal, 100 -Jardim Pilar, nesta cidade de Mauá, o denunciado, em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito próprio, mediante emprego de arma de fogo contra a vítima Amanda Pereira da Silva, a motocicleta YAMAHA/MT07, placa FTQ7D97, um aparelho Apple iPhone, documentos e cartões (auto de exibição e apreensão e entrega de fls. 16-9).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, ao menos, a desclassificação para o crime de receptação, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da menoridade relativa, bem como a fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 09-13), reconhecimento de pessoa (fls. 07 e 111), auto de exibição e apreensão (fls. 16-7), auto de entrega e avaliação (fls. 18-9) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio (fl. 08).

Em juízo, disse que estava dando uma volta por Mauá com o amigos, parou em uma praça e começou a beber. Passou um "moleque" e comprou dele um celular roubado. Junto com o aparelho veio a carteira. A moto BMW é de sua propriedade (mídia digital). Sua versão, pífia, não merece credibilidade.

A vítima, em solo policial (fl.07), disse que: (sic) "é proprietária da motocicleta YAMAHA/MT07 ABS, placa FTQ7D97 - a qual ainda está em nome de terceiro - e na data de 06/03/2022, por volta de 14h10min, encontrava-se conduzindo sua motocicleta pela Av. Portugal, Centro, Mauá/SP, quando dois indivíduos em uma motocicleta BMW/G310 GS fecharam a vítima, ocasião em que a declarante parou a motocicleta, o que estava na garupa saiu da motocicleta e, de posse de uma arma de fogo, apontando para a testa da vítima, disse: 'desce, desce'; que a declarante imediatamente desceu de sua motocicleta e o autor ainda subtraiu seus pertences que estavam em seu bolso (CNH, 03 cartões bancários e um telefone celular APPLE/IPHONE); que ambos os autores estavam de capacete, mas pôde perceber que ambos eram magros e o motorista utilizava uma blusa na cor vermelha e calça, enquanto o outro - que saiu conduzindo a motocicleta da vítima - vestia uma blusa preta e bermuda; que imediatamente comunicou o fato via 190 e, minutos após, tomou conhecimento de que um dos autores havia sido detido e sua motocicleta havia sido recuperada na cidade de Santo André; que em sede policial, reconheceu o nacional Alberto Sales dos Santos como sendo um dos autores do roubo a que foi vítima -mais precisamente o indivíduo que conduzia a motocicleta BMW e utilizava uma blusa na cor vermelha e calça".

Em juízo, disse que dois indivíduos em uma moto encostaram em seu lado, apontaram a

arma de fogo e pediram para descer da sua moto. O garupa desceu, colocou a arma de fogo em sua cabeça, pegou sua moto e saíram. Um casal que presenciou o roubo avisou a polícia. Os policiais abordaram o réu e o outro fugiu. Depois o seguro encontrou a sua moto abandonada. Reconheceu o acusado na Delegacia. Afirmou que levaram sua moto, celular, documentos e cartões. Seus pertences foram encontrados com o réu. Disse que os indivíduos estavam de capacete e reconheceu o réu pelos olhos e pelas roupas. Na Delegacia estava apenas o acusado no momento do reconhecimento. Em juízo, não reconheceu o réu. Disse que na Delegacia teve certeza quando reconheceu o acusado (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

No mais, a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento judiciário refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de “precioso elemento de prova subsidiária” (RT 176/149 –apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine).

O policial militar Maxwell, na fase administrativa (fls.04-5), historiou que: (sic) "na data de 06/03/2022, por volta de 14h10min, encontrava-se em patrulhamento pela Av. Capitão João - RPM (motocicletas - M30182-11 e M30183-11) - quando foram informados por um transeunte da ocorrência de um roubo em andamento a uma motocicleta YAMAHA/MT07 ABS, praticado por dois ocupantes em uma outra motocicleta, da marca BMW, na Av. Portugal, Centro, Mauá/SP, e imediatamente procedeu até o local; que, em deslocamento, avistou uma motocicleta BMW/G310 GS, cor branca, com um indivíduo a conduzindo que, ao avistar os policiais, já empreendeu fuga, instante em que foi iniciada uma perseguição; que a motocicleta subtraída, qual seja, YAMAHA/MT07 ABS, empreendeu fuga em sentido diverso, não sendo mais avistada; que a perseguição à motocicleta BMW/G310 GS durou por volta de 20 (vinte) minutos, por diversas vias na cidade de Mauá e, quando na Estrada Guaraciaba, próximo ao nº 595, Vila Carlina, na divisa com a cidade de Santo André, o condutor da motocicleta BMW/G310 GS perdeu o controle e acabou caindo; que após a queda, o autor ainda tentou empreender fuga a pé, dispensando um objeto, mas logo foi capturado; que em busca pessoal ao autor, que ora sabe chamar Alberto Sales dos Santos, foi localizado em sua cintura 01 (uma) CNH em nome de Amanda Pereira da Silva, 03 (três) cartões bancários em nome da mesma pessoa, bem como o documento da motocicleta YAMAHA/MT07 ABS, placa FTQ7D97; que ao efetuar buscas pelo local onde o autor havia dispensado um objeto, foi localizado 01 (um) telefone celular APPLE/IPHONE, cor branca, também de propriedade da vítima Amanda. Indagado, o autor disse que a motocicleta por ele conduzida era de sua propriedade - a despeito de não estar em seu nome - e confessou a prática do roubo da motocicleta YAMAHA/MT07, em face da vítima Amanda, juntamente com um amigo o qual não indicou seu nome; que instantes após, em diligências na cidade de Santo André por policiais militares do 10º BPM, foi localizada na Rua 07, Jardim Santo André, Santo André/SP, a motocicleta YAMAHA/MT07 ABS, placa FTQ7D97, que estava abandonada e sem a chave; (...) que em contato com a vítima Amanda, esta relatou que dois indivíduos, sendo que um deles de posse de uma arma de fogo, a qual foi apontada para sua testa, que estavam de posse de uma motocicleta BMW, anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta YAMAHA/MT07; que a vítima, em sede policial, reconheceu o autor Alberto como sendo um dos autores do roubo a que foi vítima; que foram realizadas buscas pela arma de fogo utilizada, mas a mesma não foi encontrada; que, indagado, Alberto confirmou a utilização, todavia, informou se tratar de mero simulacro".

No mesmo sentido o depoimento do policial Fernando (fl.06).

Em juízo, o policial Maxwell disse que durante patrulhamento, outra equipe avisou que estava ocorrendo um roubo à motocicleta em local próximo. Dois indivíduos estavam em uma moto BMW, efetuando o roubo de uma motocicleta MT. Viram a moto BMW passando no contrafluxo da equipe, fizeram o retorno e o acusado, ao notar a presença da equipe, começou a fugir, que acabou perdendo o controle da moto e arremessou um objeto. Feita a abordagem, com o réu foi localizado a carteira da vítima, contendo a habilitação, o documento da moto roubada e cartões de crédito. A vítima reconheceu seus pertences. O outro indivíduo, que estava na moto da vítima, evadiu-se. O acusado foi abordado logo após o roubo da moto da vítima. O réu não soube explicar de quem eram os documentos e o objeto que tinha arremessado era um celular de propriedade da vítima. Posteriormente, o acusado assumiu que participou do roubo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Em juízo, Iara, testemunha de defesa, amiga do réu, nada acrescentou acerca dos fatos (mídia digital).

A prisão do réu, logo após o delito, na condução da moto utilizada no roubo, a tentativa de fuga ao ver os policiais, os bens da vítima encontrados em seu poder, além do reconhecimento na fase antejudiciária, não deixam dúvida quanto à autoria. Descabida, assim, a desclassificação para o delito de receptação.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra da vítima. Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda etapa, diante da menoridade relativa do réu, observa-se a Súmula 231 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhoo-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para

a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sob as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO

PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o roubo foi praticado em plena luz do dia, por dois indivíduos, com o emprego de arma de fogo e utilização de uma motocicleta. Além disso, o bem subtraído possuía valor elevado. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na sequência, tendo em vista o emprego de arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.  
O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Além disso, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada do agente, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso, visto que houve o concurso dois indivíduos, bem como o emprego de arma de fogo. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119).

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALBERTO SALES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 21 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.  
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao pátio para informações acerca da

motocicleta apreendida, sobretudo do estado de conservação e eventual leilão realizado.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA